

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 475/2530

กระทรวงศึกษาธิการ กับพวก

โจทก์

บริษัทสหสยามพัฒนา จำกัด กับพวก

จำเลย

นายพจน์ ภู่อารีย์ จำเลยที่ 8

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 39

ความว่า คดีนี้จำเลยขอให้รอฟังผลคดีอาญา แต่ศาลชั้นต้นไม่รอฟังผล จำเลยได้คัดสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญาส่งศาลไว้แล้วขอประธานศาลฎีกาได้โปรดสั่งให้พิพากษาชี้ขาดเป็นกรณีพิเศษ

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 8 แถลงท้ายคำร้องว่า ได้รับสำเนาเพื่อไปส่งแก่ฝ่ายโจทก์แล้ว (อันดับ 281)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งเก้าร่วมกันชำระเงิน 3,262,905.79 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสองห้ามจำเลยทั้งเก้าจัดพิมพ์หนังสือตำราและแบบเรียนที่ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 อันเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์อีกต่อไปให้จำเลยส่งสำเนาจำลอง แม่พิมพ์และอุปกรณ์ในการพิมพ์ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดไว้ให้แก่โจทก์ทั้งหมด

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 ฎีกา (อันดับ 268)

จำเลยที่ 8 ที่ 9 ยื่นคำร้องส่งสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญาให้ศาลรับไว้
ประกอบการพิจารณาพิพากษา (อันดับ 274)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 8 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 281)

คำสั่ง

จะได้พิจารณาดำเนินการให้ตามควรแก่กรณี

จะได้พิจารณาดำเนินการให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>